

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4796/2530

พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร
นางสาวนิตยา ภูโต ฯ
นายสมบัติ สังข์หอม กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 276, มาตรา 278, มาตรา 284, มาตรา 318
ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 212

การที่จำเลยที่ 1 พาผู้เสียหายซึ่งมีอายุ 17 ปีเศษไปให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 กับพวกปลัดกันข่มขืนกระทำชำเราที่จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยกรรมหนึ่ง และจำเลยที่ 1 ยังมีความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจารอีกกรรมหนึ่งด้วย

แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายก็ตามแต่การที่จำเลยที่ 1 พาผู้เสียหายไปให้พวกของตนปลัดกันข่มขืนกระทำชำเราและรออยู่จนพวกของตนข่มขืนกระทำชำเราเสร็จแล้วจึงพาผู้เสียหายกลับไปนั้น ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับพวกกระทำผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการไตร่ตรอง

เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 และมาตรา 318 โดยมีได้ระบวรศาลฎีกาจึงระบวรศเสียให้ถูกต้องและเมื่อฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดตามมาตรา 284 บรรคแรก ตามฟ้องอีกด้วย ศาลฎีกาปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ให้ถูกต้องได้ แต่เพิ่มโทษจำเลยที่ 1 ไม่ได้เพราะโจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกาขอให้เพิ่มโทษ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่กับพวก ร่วมกันพรากและพานางสาวนิตยา อายุ ๑๗ ปี เศษ ซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปเสียจากความปกครองของนางสนธิ มารดา เพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย แล้วจำเลยทั้งสี่กับพวกร่วมกันกระทำอนาจารนางสาวนิตยาโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วผลัดกันข่มขืนกระทำชำเรานางสาวนิตยาโดยใช้กำลังประทุษร้ายและนางสาวนิตยาไม่สามารถขัดขืนได้อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖, ๒๗๘, ๒๘๔, ๓๑๘, ๙๑, ๘๓

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

นางสาวนิตยา โดยนางสนธิ มารดา ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖, ๓๑๘, ๘๓ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ มีความผิดตามมาตรา ๒๗๖, ๘๓ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ อายุ ๑๗ ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา ๗๕ ฐานข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง จำคุกจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ คนละ ๑๐ ปี จำคุกจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ คนละ ๒๐ ปี ฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย จำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๕ ปี รวมเป็นโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๑๕ ปี คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๑ ได้นัดหมายกับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และนายจิ้ม นายเดี่ยว นายมบุญ เพื่อที่จะข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมและจำเลยที่ ๑ ได้พาโจทก์ร่วมไปให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และนายจิ้ม นายเดี่ยวกับนายมบุญ ข่มขืนกระทำชำเราตามที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้จริง จึงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้พรากโจทก์ร่วมซึ่งมีอายุ ๑๗ ปีเศษ ไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยโจทก์ร่วมไม่เต็มใจไปด้วย และแม้จำเลยที่ ๑ มิได้ร่วมข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมด้วยก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ ๑ ได้พาโจทก์ร่วมไปยังที่เกิดเหตุ โดยหลอกลวงโจทก์ร่วมเพื่อให้ไปพบพวกของจำเลยที่ ๑ ตามที่ได้นัดหมายกันไว้ เมื่อพวกของจำเลยที่ ๑ ได้บังคับโจทก์ร่วมและพาไปข่มขืนกระทำชำเรา จำเลยที่ ๑ ก็ยังคงจอตรกจักรยานยนต์รออยู่เป็นเวลานานจนพวกของจำเลยที่ ๑ ได้ข่มขืนกระทำชำเราเสร็จสิ้นทุกคนแล้วจำเลยที่ ๑ จึงได้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับโจทก์ร่วมกลับมาส่งที่บ้าน ดังนั้น การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการร่วมกับพวกของจำเลยที่ ๑ กระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ แล้วแต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ และจำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๘ โดยมีได้ระบวรคนนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้เสียให้ถูกต้อง และการกระทำของจำเลยที่ ๑ ยังฟังได้ว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๔ วรรคแรกตามฟ้องโจทก์อีกด้วย แต่โจทก์มิได้อุทธรณ์ฎีกาขอให้เพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ ศาลฎีกาจึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยที่ ๑ ให้หนักไปกว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่เห็นสมควรปรับบทลงโทษจำเลยที่ ๑ เสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ วรรคสอง และจำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๔

วรรคแรก และมาตรา ๓๑๘ วรรคสาม นอกจากนี้ก็แก้ไขบังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลจังหวัดพิจิตร - นายชูเกียรติ ตันทวิวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายประศาสน์ ธำรงกาญจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>